



ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/๐๒๓๓๐๓

คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
กรมบัญชีกลาง
ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๘ มิถุนายน ๒๕๖๑

เรื่อง ขอรื้อหรือการจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้างในบัญชีนวัตกรรมไทย

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยฤทธิ์

อ้างถึง หนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลชัยฤทธิ์ ที่ อท ๗๒๑๐๐/๑๐๓๖ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐

ตามหนังสือที่อ้างถึง องค์การบริหารส่วนตำบลชัยฤทธิ์ (อบต. ชัยฤทธิ์) แจ้งว่า อบต. ชัยฤทธิ์ จะซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้างในบัญชีนวัตกรรมไทย คือ ถังเก็บน้ำซึ่งมีอุปกรณ์กรองอยู่ภายใน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบผลิตน้ำประปา (Water Treatment System) รหัส ๐๑๐๒๐๐๓ ตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ โดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. ๒๕๖๐ อบต. ชัยฤทธิ์ จึงขอหารือดังนี้

๑. การจัดซื้อถังเก็บน้ำซึ่งอุปกรณ์กรองอยู่ภายในอันเป็นส่วนประกอบสำคัญของระบบผลิตน้ำประปา (Water Treatment System) รหัส ๐๑๐๒๐๐๓ ในบัญชีนวัตกรรมไทย อบต. ชัยฤทธิ์ สามารถจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจงจากผู้จำหน่ายได้โดยตรงตามกฎกระทรวงฯ ข้อ ๑๖ (๑) ได้หรือไม่

๒. กรณีเมื่อจัดซื้อสินค้าดังกล่าวแล้วมูลค่าของสินค้าเป็นจำนวนเท่าใดก็สามารถนำไปคำนวณหาอัตราส่วนร้อยละ ๓๐ ของความต้องการใช้งานทั้งหมดของหน่วยงาน หมายความว่า มูลค่าของสินค้าในบัญชีนวัตกรรมไทยจะถูกนับเป็นร้อยละของการจัดซื้อเฉพาะสินค้าทั้งหมดของหน่วยงานหรือไม่ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พิจารณาแล้ว มีความเห็นดังนี้

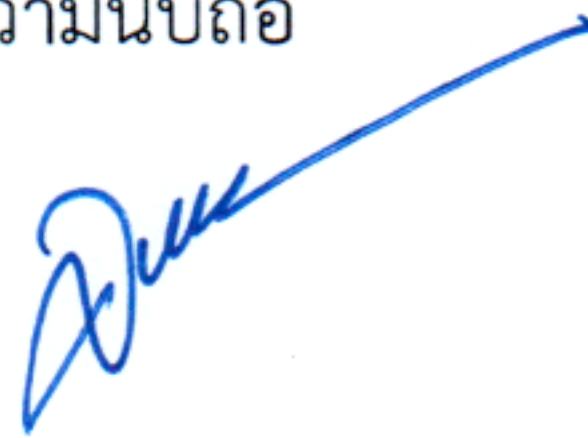
๑. ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) บัญญัติว่า “กรณีดังต่อไปนี้ ให้ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง (ข) กรณีอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง” วรรคสอง บัญญัติว่า “รัฐมนตรีอาจออกกฎกระทรวงตาม (๑) (ข) หรือ (๒) (ข) ให้เป็นพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนตามมาตรา ๖๕ (๔) ก็ได้ หากรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงตาม (๒) (ข) เป็นพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนตามมาตรา ๖๕ (๔) แล้ว เมื่อหน่วยงานของรัฐจะกระทำการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุนั้น ให้ใช้วิธีเฉพาะเจาะจงตาม (๒) (ข) ก่อน” ประกอบตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีการจัดซื้อหรือจัดจ้างพัสดุ โดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๖ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างพัสดุตามข้อ ๑๕ ดังต่อไปนี้ (๑) หากพัสดุที่จะจัดซื้อหรือจัดจ้าง มีผู้ขายหรือผู้ให้บริการเพียงรายเดียวให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงจากผู้ขายหรือผู้ให้บริการโดยตรง และ (๒) หากพัสดุที่จะจัดซื้อหรือจัดจ้างมีผู้ขายหรือผู้ให้บริการตั้งแต่สองรายขึ้นไปให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อหรือจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก โดยแจ้งผู้ขายหรือผู้ให้บริการทุกรายเข้าเสนอราคาด้วย

๒. กรณีข้อหาข้อ ๑ หากข้อเท็จจริงปรากฏว่า องค์การบริหารส่วนตำบลชัยฤทธิ์ (อบต. ชัยฤทธิ์) มีความประสงค์จัดซื้อถังเก็บน้ำ ซึ่งมีอุปกรณ์กรองอยู่ภายในเป็นส่วนประกอบสำคัญของระบบผลิตน้ำประปา (Water Treatment System) รหัส ๐๑๐๒๐๐๓ ในบัญชีนวัตกรรมไทย โดยมีผู้ขายหรือผู้ให้บริการเพียงรายเดียว ให้องค์การบริหารส่วนตำบลชัยฤทธิ์จัดซื้อหรือจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงจากผู้ขายหรือผู้ให้บริการโดยตรง แต่หากมีผู้ขายหรือผู้ให้บริการตั้งแต่สองรายขึ้นไป ให้องค์การบริหารส่วนตำบลชัยฤทธิ์จัดซื้อหรือจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก โดยแจ้งผู้ขายหรือผู้ให้บริการทุกรายเข้าเสนอราคาด้วย

๓. กรณีข้อหาข้อ ๒ ตามกฎกระทรวงฯ ข้อ ๑๖ มิได้กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลชัยฤทธิ์แต่ละหน่วยจัดซื้อหรือจัดจ้างผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในอัตราส่วนร้อยละ ๑๐๐ ของความต้องการใช้งานทั้งหมดของหน่วยงาน แต่อย่างไรก็ดี ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ แจ้งตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๒๑๙ ลงวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ กำหนดให้ทุกหน่วยงานจัดซื้อจัดจ้างผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมให้ตรงกับความต้องการใช้งานของแต่ละหน่วยงานตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยอย่างน้อยให้แต่ละหน่วยงานจัดซื้อจัดจ้างผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในอัตราส่วนร้อยละ ๓๐ ของความต้องการใช้งานทั้งหมดของหน่วยงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ)

อธิบดีกรมบัญชีกลาง

ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงการคลัง

ประธานกรรมการวินิจัย

กองการพัสดุภาครัฐ

ฝ่ายเลขานุการ

โทรศัพท์ ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๕๘๘ - ๙

โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๑๘๕ - ๖